

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6917/2542

พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
นายปัญญา แสนโพธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 339 วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 225, มาตรา 227

ผู้เสียหายเบิกความโดยไม่ได้ความว่าไก่ชนของผู้เสียหายพ้นขึ้นมาจากสุมไก่แล้วหรือไม่ หรือจำเลยปล่อยไก่ชนในสุมไก่หรือปล่อยไว้บนลานดินนอก สุม ไก่ อันจะเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยเอาไก่ชนของผู้เสียหายแยกออกจากสุมไก่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ไก่ชนติดอยู่ภายในไม่สามารถนำเอาออกไปได้ เมื่อกรณียังมีข้อสงสัยต้องฟังข้อเท็จจริงให้เป็นคุณแก่จำเลยคือจำเลยยังไม่ได้เอาไก่ชนของผู้เสียหายออกจากสุมไก่การกระทำของจำเลยจึงเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่การยึดถือเอาไก่อันนั้นยังไม่บรรลุผล จึงอยู่ในชั้นพยายามลักทรัพย์ เมื่อจำเลยลงมือกระทำความผิดในเวลากลางคืนโดยใช้ฉมวกเป็นอาวุธขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อให้พ้นจากการจับกุม จึงเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยว่ามีความผิดตามมาตรา 339 วรรคแรก และวางโทษจำคุก 5 ปี แล้วลดโทษให้หนึ่งในสามคงเหลือจำคุก 3 ปี 4 เดือน ต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำของมาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ จำเลยเป็นฝ่ายอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ เมื่อจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 ศาลฎีกาก็ลงโทษจำเลยได้

ไม่เกินโทษที่ศาลชั้นต้นวางไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้ฉมวกเป็นอาวุธชิงทรัพย์เอาไก่อชน 1 ตัว ราคา 50 บาท ของนายคำดี อรรคนิตย์ ผู้เสียหายไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคแรก ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคแรก จำคุก 5 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 3 ปี 4 เดือน ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันและมีได้โต้แย้งกันฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ผู้เสียหายชังไก่อชน 1 ตัว ของผู้เสียหายไว้ในสุมบริเวณกระท่อมนา ขณะนั้นไก่อร้องขึ้น ผู้เสียหายมองเห็นจำเลยอยู่ที่สุมไก่อฉมวกอยู่ในมือ และมีไฟฉายติดอยู่ที่หน้าผาก คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยชิงทรัพย์ไก่อชนของผู้เสียหายหรือไม่ ผู้เสียหายเบิกความเป็นพยาน

โจทก์ว่าผู้เสียหายอยู่ห่างจากสุมไม้ประมาณ 5 เมตร เห็นจำเลยใช้มือหยิบเอาไม้ที่วางบนสุมไม้ ออกมาแล้ววิ่งมือจับไม้ชนที่อยู่ในสุม และได้ยินเสียงไม้ร้อง ส่วนจำเลยมีตัวจำเลยเบิกความว่าจำเลยออกไปหาปลา มีข้องปลา ฅมวก และเบตเตอร์ไฟฉายติดที่หน้าผากไปถึงบริเวณคลองส่งน้ำบริเวณนั้นน้ำไม่ท่วม แสงไฟฉายที่จำเลยส่องออกไป ทำให้ไม้ที่ถูกขังอยู่ในสุมไม้ ตื่นและบินขึ้นไปชนไม้ที่วางอยู่บนสุมไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้บินออกไปจากสุม ไม้ตกลงมา จำเลยจึงนำไม้ดังกล่าววางไว้ที่เดิมพอดีผู้เสียหายเดินเข้ามา เห็นว่าบริเวณที่สุมไม้ของผู้เสียหายวางอยู่เป็นลานดิน ผู้เสียหายว่าอยู่ใกล้กระท่อมของผู้เสียหาย น้ำไม่ท่วม เมื่อจำเลยเดินหาปลาบริเวณคลองส่งน้ำ ก็ไม่มีเหตุที่จำเลยจะใช้ไฟส่องไปที่สุมไม้ของผู้เสียหายซึ่งอยู่บนลานดินและไม่มีน้ำท่วม ตามภาพถ่ายหมาย จ.10 และหากไม้ที่วางไว้บนสุมไม้ตกลง จำเลยไม่มีหน้าที่เข้าไปในลานดินแล้วหยิบไม้ดังกล่าวกลับเอาไปวางไว้บนสุมไม้ คำเบิกความของผู้เสียหายจึงน่าเชื่อถือกว่าคำเบิกความของจำเลย การที่จำเลยซึ่งหาปลาอยู่บริเวณใกล้เคียงเดินเข้าไปในลานดินบริเวณกระท่อมนาของผู้เสียหายในยามวิกาลแล้วเข้าไปที่สุมไม้ของผู้เสียหายเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาไม่สุจริตผู้เสียหายเบิกความเป็นพยานโจทก์ต่อไปอีกว่า เห็นจำเลยใช้ไฟฉายส่องดูไม้แล้วหยิบไม้ที่วางสุมไม้ ออกและจับไม้ชนของผู้เสียหายในสุมไม้ ขึ้นมา ผู้เสียหายจึงเข้าไปจับแขนจำเลยไว้ และบอกให้จำเลยไปหาผู้ใหญ่บ้าน จำเลยจะแทงผู้เสียหายด้วยฅมวกผู้เสียหายปล่อยแขนจำเลย จำเลยปล่อยไม้ชนของผู้เสียหายแล้ววิ่งหนีไป ประจักษ์พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายเบิกความได้ความเพียงเท่านี้ ไม่ได้ความว่าไม้ชนของผู้เสียหาย พ้นขึ้นมาจากสุมไม้แล้วหรือไม่ ประกอบกับที่ผู้เสียหายเบิกความว่าจำเลยปล่อยไม้ชนของผู้เสียหายแล้วจำเลยวิ่งหนีไปนั้น ไม่ได้ความว่าจำเลยคงปล่อยไม้ชนไว้ในสุมไม้หรือปล่อยไว้บนลานดินนอกสุมไม้ อันจะเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยเอาไม้ชนของผู้เสียหาย แยกออกจากสุมไม้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ไม้ชนติดอยู่ภายในไม่สามารถนำเอาออกไปได้ เมื่อกรณียังมีข้อสงสัยดังกล่าวต้องฟังข้อเท็จจริงให้เป็นคุณแก่จำเลย

กล่าวคือต้องฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยยังมีได้เอาไก่ชนของผู้เสียหายออกจากสุมไก่ การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่การยึดถือเอาไก่นั้นไปยังไม่บรรลุผลจึงอยู่ในชั้นพยายามลักทรัพย์ เมื่อจำเลยลงมือกระทำความผิดในเวลากลางคืน โดยใช้ฉมวกเป็นอาวุธขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมจึงเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 และศาลชั้นต้นก็ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องโจทก์ แต่กลับปรับบทลงโทษว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา 339 วรรคแรก และวางโทษจำคุก 5 ปี แล้วลดโทษให้หนึ่งในสามคงเหลือจำคุก 3 ปี 4 เดือน ต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำของมาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 โจทก์มิได้อุทธรณ์จำเลยเป็นฝ่ายอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์เมื่อศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 ศาลฎีกาก็ลงโทษจำเลยได้ไม่เกินโทษที่ศาลชั้นต้นวางไว้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 แต่ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์-เหล็ก ไทรวิจิตร-ธวัชชัย จาตุรงคกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ